

PAMOJA WOTE CHAMA

Registered Chama | Nairobi, Kenya

KATIBA NA SHERIA ZA CHAMA

(Constitution & Bylaws)

Ilipitishwa: Januari 2024 | Toleo: 2.0

Registration No: CHM/NBI/2024/04471

"Umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu"

Unity is strength, division is weakness

KIFUNGU UTANGULIZI: DIBAJI / PREAMBLE

Sisi, wanachama wa Pamoja Wote Chama, tukiungana kwa nia ya pamoja ya kuboresha hali zetu za kiuchumi na kijamii, tunakubaliana kuunda shirika hili la akiba na mikopo. Katiba hii inaeleza haki na wajibu wa kila mwanachama, namna ya kutawala fedha za chama, na jinsi ya kutatua migogoro inayoweza kutokea ndani ya chama letu.

We, the members of Pamoja Wote Chama, united by a common purpose to improve our economic and social welfare, hereby establish this savings and credit cooperative. These bylaws govern the rights, obligations, financial management, and dispute resolution procedures of the chama.

KIFUNGU 1: JINA NA MAKAO MAKUU / NAME & HEADQUARTERS

1.1 Jina la Chama

Chama hiki kitaitwa **PAMOJA WOTE CHAMA** (hapa kinajulikana kama 'Chama'). Jina hili halitabadilishwa bila idhini ya theluthi mbili (2/3) ya wanachama wote waliopo katika mkutano mkuu.

1.2 Makao Makuu

Makao makuu ya Chama yatakuwa Nairobi, Kenya. Mkutano wa kawaida utafanyika kila mwezi wa kwanza wa Jumamosi saa nne usiku (10:00 PM) au mahali na wakati mwingine utakaokubaliana na wanachama wengi.

1.3 Msimamo wa Kisheria

Chama kimesajiliwa chini ya Sheria ya Makampuni, Sura ya 486 ya Sheria za Kenya. Nambari ya usajili ni CHM/NBI/2024/04471.

KIFUNGU 2: MADHUMUNI / OBJECTIVES

Chama kina madhumuni yafuatayo:

- Kukusanya akiba za wanachama kwa utaratibu wa kila mwezi ili kujenga mfuko wa pamoja wa mikopo.
- Kutoa mikopo ya dharura na ya biashara kwa wanachama kwa riba nafuu kuliko soko la kawaida.
- Kuwekeza fedha za pamoja katika miradi inayozalisha faida kwa manufaa ya wanachama wote.
- Kujenga utamaduni wa kujisaidia na kujitegemea miongoni mwa wanachama.
- Kutoa elimu ya fedha na biashara kwa wanachama ili kuboresha ujuzi wao.
- Kusaidia wanachama katika nyakati za huzuni au furaha kupitia mfuko wa ustawi (welfare fund).

KIFUNGU 3: UANACHAMA / MEMBERSHIP

3.1 Vigezo vya Uanachama

- Mtu yeyote mwenye umri wa miaka 18 na zaidi anaweza kuomba uanachama.
- Mwombaji lazima aletwe na mwanachama aliyepo ambaye atamhakikishia tabia na uaminifu wake.
- Mwombaji lazima alipe ada ya usajili isiyorudishwa ya KES 1,000 na mchango wa kwanza wa mwezi.
- Uanachama mpya utapigwa kura na kupitishwa na wanachama wa kawaida katika mkutano mkuu.
- Idadi ya wanachama haizidi watu ishirini na wane (24) bila idhini ya mkutano mkuu.

3.2 Haki za Mwanachama

- Kupiga kura katika mikutano yote ya chama — kila mwanachama ana kura moja tu.
- Kutoa maoni na mapendekezo katika mikutano ya chama.
- Kuomba mkopo baada ya miezi mitatu (3) ya uanachama kamili na michango iliyolipwa.
- Kupata taarifa za fedha za chama wakati wowote kwa kuomba kwa maandishi.
- Kugombea nafasi yoyote ya uongozi baada ya mwaka mmoja wa uanachama.

3.3 Wajibu wa Mwanachama

- Kulipa mchango wa kila mwezi kwa wakati uliowekwa.
- Kuhudhuria mikutano ya kawaida — kutokuhudhuria mara tatu mfululizo bila udhuru ni kosa.
- Kulipa deni lolote la mkopo kwa wakati uliokubalika.
- Kutunza siri za chama na kutojulisha watu wa nje mambo ya ndani.
- Kuripoti mabadiliko yoyote ya mawasiliano (simu, anwani) kwa hazina ndani ya siku saba (7).

3.4 Kumaliza Uanachama

Mwanachama anaweza kuacha kwa hiari kwa kutoa notisi ya maandishi ya miezi miwili (2). Hazina italipa akiba zilizokusanywa ndani ya siku thelathini (30) baada ya makato yote ya deni. Mwanachama aliyefukuzwa kwa ukiukaji wa sheria hizi hatapata akiba hadi hadithi yake isikilizwe na baraza la usuluhishi.

KIFUNGU 4: MICHANGO NA AKIBA / CONTRIBUTIONS & SAVINGS

4.1 Mchango wa Kila Mwezi (Monthly Contribution)

Aina ya Mchango	Kiasi (KES)	Tarehe ya Mwisho	Adhabu ya Kuchelewa
Mchango wa Kawaida	3,000	Tarehe 5 ya kila mwezi	KES 200 baada ya tarehe 5

Mfuko wa Ustawi	500	Tarehe 5 ya kila mwezi	KES 100 baada ya tarehe 5
Akiba ya Malengo	Hiari (min. 500)	Wakati wowote	Hakuna
Mchango wa Dharura	Kulingana na hali	Siku 3 baada ya wito	KES 500

4.2 Njia za Kulipa Mchango

- M-Pesa: Tuma kwa nambari ya Paybill **247247**, Account: **0712345678** (Pamoja Wote Chama).
- Benki: KCB Bank, Acc. No. 1234567890, Branch: Westlands — pamoja na jina lako na mwezi.
- Mkoba wa Pamoja: Mwanachama anaweza kulipa kwa hazina moja kwa moja katika mkutano.
- Baada ya kulipa, tuma screenshot ya uthibitisho kwa WhatsApp Group ndani ya saa moja.

4.3 Rekodi za Malipo

Hazina ataweka rekodi kamili za malipo yote katika mfumo wa kidijitali na daftari. Taarifa ya michango itatumwa kwa wanachama wote kila mwezi kupitia WhatsApp au barua pepe. Mwanachama yeyote anaweza kupinga rekodi ndani ya siku kumi na nne (14) ya kupokea taarifa.

KIFUNGU 5: MIKOPO / LOAN POLICY

5.1 Vigezo vya Mkopo

- Mwanachama lazima awe amekaa ndani ya chama kwa miezi mitatu (3) kabla ya kuomba mkopo.
- Michango yote ya kawaida lazima iwe imilipwa kikamilifu — hakuna mkopo kwa mwenye deni.
- Mkopo haupaswi kuzidi mara tatu (3x) ya akiba ya mwanachama katika chama.
- Mwanachama lazima atoe mdhamini mmoja (1) ambaye ni mwanachama mwingine wa chama.
- Mdhamini lazima asiwe na mkopo mbio wakati huo.

5.2 Riba na Muda wa Kulipa

Aina ya Mkopo	Kiwango cha Juu	Riba kwa Mwezi	Muda wa Kulipa
Mkopo wa Dharura	KES 30,000	5%	Miezi 3
Mkopo wa Kawaida	KES 100,000	3%	Miezi 6
Mkopo wa Biashara	KES 300,000	2%	Miezi 12
Mkopo wa Muda Mrefu	KES 500,000	1.5%	Miezi 24

Kumbuka: Riba inakotolewa kwa reducing balance method. Mkopo unaokaa zaidi ya muda wake utaongezwa adhabu ya 2% kwa kila mwezi wa kuchelewa.

KIFUNGU 6: UONGOZI / GOVERNANCE STRUCTURE

6.1 Maafisa wa Chama

Cheo	Majukumu Makuu	Muda wa Kazi
Mwenyekiti (Chairperson)	Kusimamia mikutano, kuwakilisha chama rasmi	Miaka 2
Makamu Mwenyekiti (Vice-Chair)	Kusaidia mwenyekiti, kufanya kazi yake akiwa hayupo	Miaka 2
Hazina (Treasurer)	Kusimamia fedha zote, kutoa taarifa za fedha	Miaka 2
Katibu (Secretary)	Kuandika kumbukumbu, mawasiliano yote	Miaka 2
Mkaguzi wa Hesabu (Auditor)	Kukagua vitabu vya fedha kila robo mwaka	Miaka 2
Mwakilishi wa Ustawi	Kusimamia mfuko wa ustawi na misaada	Miaka 1

6.2 Uchaguzi wa Maafisa

Maafisa wote wanachaguliwa kwa kura ya siri katika mkutano mkuu wa mwaka. Mgomba lazima awe amekuwa mwanachama kwa mwaka mmoja kabla ya kugomba. Maafisa wanaweza kuchaguliwa tena mara moja tu bila kupumzika (maximum 2 terms back-to-back). Kiongozi anaweza kuondolewa kwa kura ya theluthi mbili (2/3) ya wanachama wote.

KIFUNGU 7: MIKUTANO / MEETINGS

7.1 Aina za Mikutano

- **Mkutano wa Kila Mwezi (Monthly Meeting):** Siku ya kwanza Jumamosi ya kila mwezi, saa 4:00 usiku. Ni wa lazima kwa wanachama wote.
- **Mkutano Mkuu wa Mwaka (AGM):** Mwezi wa Desemba, tarehe itakayotangazwa mapema miezi miwili. Ni mkutano wa kupitia hesabu na kuchagua viongozi.
- **Mkutano wa Dharura (Emergency Meeting):** Unaweza kuitishwa na Mwenyekiti au ombi la theluthi moja (1/3) ya wanachama kwa notisi ya saa 48.
- **Mkutano wa Usuluhishi (Arbitration Session):** Unaitishwa maalum kutatua mgogoro uliorekodiwa rasmi.

7.2 Akidi (Quorum)

Mkutano halali unahitaji nusu ya wanachama wote (50% + 1) kuwepo. Mkutano unaanza dakika thelathini (30) baada ya wakati uliopangwa bila kujali akidi kwa mkutano ambao umekuwa ukisogewa mara mbili. Mwanachama anayekosekana bila udhuru atalipa faini ya KES 300.

KIFUNGU 8: USIMAMIZI WA FEDHA / FINANCIAL MANAGEMENT

8.1 Akaunti za Benki

Fedha zote za chama zitahifadhiwa katika akaunti ya benki iliyosajiliwa kwa jina la Pamoja Wote Chama. Akaunti itahitaji saini mbili (2) kati ya tatu: Mwenyekiti, Hazina, au Makamu Mwenyekiti — kwa malipo yoyote yanayozidi KES 10,000. Malipo chini ya KES 10,000 yanaweza kuidhinishwa na Hazina peke yake.

8.2 Ugawanaji wa Faida (Dividend Policy)

- Faida yote itahesabiwa mwezi wa Desemba na kugawanywa katika mkutano mkuu wa mwaka.
- Asilimia sitini (60%) ya faida itagawanywa kwa wanachama kulingana na mchango wao wa akiba.
- Asilimia ishirini (20%) itaendelea katika akiba ya chama kwa ajili ya ukuaji.
- Asilimia kumi (10%) itaenda katika mfuko wa ustawi wa wanachama.
- Asilimia kumi (10%) itaenda katika mfuko wa dharura wa chama.

8.3 Ukaguzi wa Hesabu

Vitabu vya hesabu vitakaguliwa kila robo mwaka (Machi, Juni, Septemba, Desemba) na Mkaguzi wa Hesabu. Ukaguzi wa mwaka mzima utafanywa na mkaguzi wa nje aliyeidhinishwa na mkutano mkuu. Taarifa ya ukaguzi itasomwa katika mkutano mkuu wa mwaka na inapatikana kwa mwanachama yeyote anayeomba.

KIFUNGU 9: MFUKO WA USTAWI / WELFARE FUND

9.1 Masharti ya Mfuko wa Ustawi

Tukio	Msaada wa Chama	Masharti
Msiba wa Mwanachama	KES 20,000	Mwanachama aliyekuwepo zaidi ya miezi 6
Msiba wa Mzazi/Mwenza	KES 10,000	Mwanachama aliyekuwepo zaidi ya miezi 6
Msiba wa Mtoto	KES 5,000	Mwanachama yeyote aliyesajiliwa
Hospitali (Mwanachama)	Hadi KES 15,000	Kulazwa hospitali zaidi ya siku 3
Harusi ya Mwanachama	KES 5,000 (zawadi)	Mwanachama aliyekuwepo zaidi ya mwaka 1
Kuzaa (Mwanachama)	KES 3,000 (zawadi)	Mwanachama aliyekuwepo zaidi ya miezi 6

Kumbuka: Msaada wote wa ustawi unatumwa kwa M-Pesa ndani ya saa 48 za kuthibitishwa. Mwanachama mwenye michango iliyochelewa zaidi ya miezi miwili hawastahili msaada wa mfuko huu.

KIFUNGU 10: USULUHISHI WA MIGOGORO / DISPUTE RESOLUTION

Chama kinatambua kwamba mgogoro inaweza kutokea. Utaratibu ufuatao lazima ufuatwe KABLA ya kuchukua hatua nyingine yoyote. Kwenda mahakamani bila kufuata utaratibu huu ni ukiukaji mkubwa wa sheria hizi.

10.1 Hatua ya Kwanza: Mazungumzo ya Pande Mbili (Siku 1-7)

Pande zinazohusika lazima kwanza zijaribu kutatua suala kwa mazungumzo ya kawaida ndani ya siku saba (7) za mgogoro kutokea. Mazungumzo haya yanaweza kuwa ana kwa ana au kupitia simu/WhatsApp.

10.2 Hatua ya Pili: Uwasilishaji Rasmi (Siku 8-14)

Ikiwa mazungumzo ya kawaida hayakufaulu, upande unaohisi umekosewa utawasilisha lalamiko rasmi kwa maandishi kwa Katibu wa Chama. Lalamiko lazima lijumuishe: tarehe ya tukio, watu wanaohusika, ushahidi (picha, screenshots, risiti), na suluhu inayotarajiwa.

10.3 Hatua ya Tatu: Baraza la Usuluhishi (Siku 15-30)

Baraza la Usuluhishi litajumuisha: Mwenyekiti (mwenyekiti wa baraza), wanachama wawili (2) wasiohusika na mgogoro waliochaguliwa nasibu, na mtu mmoja (1) wa nje (kiongozi wa jamii au mtu wa heshima). Kila upande utapewa nafasi sawa ya kueleza mtazamo wake. Uamuzi wa baraza utatolewa kwa maandishi ndani ya siku 7.

10.4 Baraza la Pili la Rufaa (Siku 31-45)

Upande usioridhika na uamuzi wa baraza la kwanza unaweza kuomba rufaa ndani ya siku saba (7). Baraza la rufaa litakuwa na wanachama watatu (3) wapya ambao hawakushiriki katika baraza la kwanza. Uamuzi wa baraza la rufaa ni wa mwisho na lazima ufuatwe na pande zote.

10.5 Adhabu kwa Kutokufuata Uamuzi

- Mwanachama anayekataa kufuata uamuzi wa baraza atafukuzwa chama bila kupata akiba zake hadi kulipa fidia iliyoamriwa.
- Kufungua kesi mahakamani kabla ya kukamilisha mchakato wa usuluhishi ni ukiukaji unaosababisha faini ya KES 10,000.
- Kuzuia mchakato wa usuluhishi kwa makusudi ni sababu ya kufukuzwa chama.

Kumbuka: Chama kinaweza kutumia huduma ya AI Arbitration Agent (Mpatanishi wa Kidijitali) katika hatua ya tatu ili kusaidia kutatua mgogoro haraka zaidi kwa kutumia sheria hizi na rekodi za fedha za chama.

KIFUNGU 11: MAREKEBISHO YA KATIBA / AMENDMENTS

Marekebisho yoyote ya katiba hii yanaweza kufanywa katika mkutano mkuu wa mwaka au mkutano maalum uliokusanyika kwa madhumuni hayo. Marekebisho yanahitaji: noti ya maandishi miezi miwili (2) kabla, idhini ya theluthi mbili (2/3) ya wanachama wote waliopo katika mkutano, na kuandikwa rasmi na Katibu na kusainiwa na Mwenyekiti. Marekebisho hayataatekelezwa kwa nyuma (retrospectively) dhidi ya mwanachama yeyote.

KIFUNGU 12: KUVUNJIKA KWA CHAMA / DISSOLUTION

Chama kinaweza kuvunjwa kwa kura ya theluthi tatu (3/4) ya wanachama wote katika mkutano maalum. Baada ya kulipa madeni yote na mikopo, mali iliyobaki itagawanywa kwa wanachama wote kwa uwiano wa akiba zao zilizopo. Hazina atawasilisha taarifa ya mwisho ya fedha ndani ya miezi mitatu (3) ya uamuzi wa kuvunjwa.

IDHINI NA SAINI ZA WAKUU / AUTHORISATION

Katiba hii ilipitishwa rasmi katika mkutano mkuu wa Januari 20, 2024

Jina	Cheo	Saini	Tarehe
Grace Wanjiru Kamau	Mwenyekiti		20/01/2024
David Otieno Achieng	Makamu Mwenyekiti		20/01/2024
Faith Njeri Mwangi	Hazina		20/01/2024
Samuel Kipchoge Ruto	Katibu		20/01/2024
Mercy Akinyi Odhiambo	Mkaguzi wa Hesabu		20/01/2024

Pamoja Wote Chama | Registration No: CHM/NBI/2024/04471 | Nairobi, Kenya | Email:
pamojawote@chama.co.ke | WhatsApp: +254 712 345 678